

1503492-69.2020.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas
Comarca: Santos
Foro: Foro de Santos
Vara: 4ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 21/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 2286995/2020 - 1º Distrito Policial de Santa Fé do Sul
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DAVI MOREIRA FERREIRA e outro

Artigo da Denúncia:
Art. 155 § 4º, II, IV do(a) CP(Denúncia)

Aos 21 de novembro de 2022, às 14:00h, conforme recentes determinações da Presidência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santos
Foro de Santos
4ª Vara Criminal
Praça José Bonifácio, s/n, Salas 403/411, Centro - CEP 11013-910, Fone: (13) 3346-5749, Santos-SP - E-mail: santos4cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo Digital nº:
1503492-69.2020.8.26.0536 - Controle 2020/000738
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 2286995/2020 - 1º Distrito Policial de Santa Fé do Sul
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DAVI MOREIRA FERREIRA e outro

Artigo da Denúncia:
Art. 155 § 4º, II, IV do(a) CP(Denúncia)

Aos 21 de novembro de 2022, às 14:00h, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Provimento nº 2.651/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Debates e Julgamento - 4ª Vara Criminal da Comarca de Santos - Processo

nº 1503492-69.2020.8.26.0536, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Titular da 4ª Vara Criminal do Foro de Santos Comarca de Santos, Dra. Elizabeth Lopes de Freitas, comigo Escrevente ao final nomeada, regularmente conectada à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Promotor de Justiça, Dr. Daniel Azadinho Palmezan Calderaro, do réu GILMAR ONOFRE DA SILVA, do Defensor Público, Dr. Volney Santos Teixeira, do representante da vítima, Sérgio Francisco Ribeiro, e das testemunhas de acusação Divine Natally Gomes de Gonzaga Esteves, Wellington Soares dos Santos. Ausente o réu DAVI MOREIRA FERREIRA (suspensão Lei nº 9271/96). Iniciados os trabalhos, pela MM. Juíza foi oportunizado ao réu e seu defensor conversa privativa, tendo a MM. Juíza, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando a magistrada e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. A seguir, pela MM. Juíza foram adicionadas, a partir do lobby, à audiência virtual, o representante da vítima, Sérgio Francisco, e as testemunhas de acusação Divine Natally, Wellington, respectivamente, todas cientes do dever de incomunicabilidade e regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos, sendo a oitiva de Sérgio Francisco realizada sem a presença do réu na sala virtual, a pedido da vítima, com base no artigo 217 do Código de Processo Penal. Após, foi interrogado o réu, todos por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams. As partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do Artigo 405, do C.P.P., sem necessidade de transcrição, através da mídia vinculada a este termo, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020. A seguir pela MM. Juíza foi declarada encerrada a instrução, dando a palavra às partes para apresentação de suas alegações finais, as quais foram também apresentadas e gravadas nesta audiência virtual. PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI DITO: "MM. Juíza: manifestação captada em áudio e vídeo. PELA DEFESA FOI DITO: "MM. Juíza: manifestação captada em áudio e vídeo. Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: VISTOS. GILMAR ONOFRE DA SILVA e Davi Moreira Ferreira, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas penas do art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal porque, no dia 17 de novembro de 2020, por volta das 21 horas, na Rua Cidade de Toledo nº 17, em Santos, os acusados subtraíram, para proveito comum, quatro metros de fios de cobre pertencentes à CPFL- Piratininga Força e Luz S/A. Agiram em concurso de agentes e mediante escalada. O auto de prisão em flagrante encontra-se acostado às fls. 01 e 07. O auto de exibição, apreensão e entrega encontra-se encartado às fls. 11/12. Por r. decisão exarada às fls. 49/52, em sede de Plantão Judiciário, a audiência de custódia foi dispensada, em atenção à Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, sendo concedida a liberdade provisória aos acusados, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal. Os alvarás de soltura em favor dos acusados foram expedidos às fls. 53/56, sendo devidamente cumpridos às fls. 58/62. O relatório final da autoridade policial encontra-se acostado às fls. 64. Por r. decisão exarada às fls. 77, a denúncia foi recebida. O auto de avaliação da res furtiva encontra-se encartado às fls. 89. Os acusados não foram localizados, a fim de serem pessoalmente citados, tendo os mesmos sido citados através de edital (fls. 108 e 128/129). Por r. decisão exarada às fls. 137, foi suspenso o processo em relação aos acusados, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. O acusado Gilmar foi pessoalmente citado (fls. 144). Por r. decisão exarada às fls. 145, foi revogada a suspensão do processo em relação ao acusado Gilmar. A i. defesa do acusado Gilmar apresentou resposta à acusação às fls. 151. Em audiência virtual realizada nesta data, através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, o representante da vítima prestou declarações, duas testemunhas de acusação foram ouvidas, sendo o réu Gilmar interrogado. Encerrada a instrução, a representante do Ministério Público manifestou-se em alegações finais, requerendo a improcedência da ação penal, por insuficiência de provas. No mesmo sentido manifestou-se a ilustre defesa do acusado Gilmar,

requerendo que a sentença absolutória se estenda ao acusado Davi Moreira Ferreira. É o relatório. DECIDO. A ação penal é improcedente. De fato, nos termos da manifestação das partes não foram produzidas provas suficientemente robustas para a sustentação de um decreto de condenação. Nesta audiência a vítima Sérgio relatou a ocorrência dos fatos acrescentando que esteve no local mas não tinha certeza se os fios furtados pertenciam mesmo a Empresa CPFL. A policial Divina nesta data afirmou categoricamente não se recordar dos fatos tratados no presente processo. O policial Wellington relatou superficialmente a ocorrência sem entretanto nada esclarecer acerca da autoria do delito. Não foram produzidas provas no que tange a autoria do crime. Interrogado, o acusado Gilmar negou a autoria do delito de furto. As testemunhas ouvidas não se recordaram dos fatos. Obviamente, a existência de dúvidas e a ausência de provas cabais não de beneficiar o acusado, aplicando-se o brocardo jurídico "in dubio pro reo". Diante de tal contexto, impõe-se o desfecho de absolvição. As provas produzidas serão estendidas ao correu Davi Moreira Ferreira, em homenagem ao princípio da economia processual, evitando-se assim, a designação de nova data, a fim de serem ouvidas as mesmas pessoas, as quais não se recordaram dos fatos. ISTO POSTO, e por tudo acima relatado, julgo IMPROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo Ministério Público contra GILMAR ONOFRE DA SILVA e DAVI MOREIRA FERREIRA, a fim de absolver os da imputação contida na denúncia (artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal), o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados". Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Tratando-se de processo virtual, e considerando a realização da presente audiência através de videoconferência, o presente termo será assinado digitalmente apenas por esta Magistrada, o que basta para validade deste ato". Nada mais. Eu, MONICA VICHI FERREIRA DE ANDRADE CHAVES, digitei.

MM. Juíza: (assinatura digital)